

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022.04.25.	회신기일	처분(요구)일로부터 각각 22개월내

△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 기관주의, 신분상 경고1, 행정상 통보)

제 목 공원계획 관련 업무분장시 직제시행규칙 미준수
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단은 직제시행규칙을 통해 공단의 조직구성과 그 하부조직을 정의 하고 있고, 본사 각 부·팀, 공원본부의 부 및 사무소의 각 과·구조대·분소 등의 업무 분장을 아래 별표6을 통해 제개정 하였다.(최근개정 2022.1.11.)

<별표6>

구분	부·과	분 장 업 무
사무소	△△△△과	(전략) 15. 공원보전·관리계획 수립·시행에 관한 업무 16. 공원계획에 관한 업무 17. 공원사업시행허가(이사장이 허가한 공원사업시행허가 중 사업기간 연장, 공원계획 범위 내에서의 증축·개축 및 부대시설의 설치를 위한 변경허가를 포함한다), 공원시설관리허가, 업무처리 및 본부진달, 사후관리에 관한 업무 18. 행위허가, 협의(자발적 협약 체결 포함) 및 사후관리에 관한 업무 (후략)
	분소	(전략) 2. 관할구역 행위허가사항 접수·검토·현지조사 및 공원사무소 진달에 관한 업무 (후략)

2. 현황 및 지적내용

○ 2022년 △△△△△△△△△△△△△△ 공원계획 업무분장 현황

구 분		업 무 분 장	비 고
△△△△과	△급***	○ 공원보전·관리계획 수립·시행에 관한 업무 보조 ○ 공원계획에 관한 업무(제3차 △△△△타당성조사에 관한 업무 포함) 보조	시행일자 2022.01.14. 2022.02.07.
	△급***	○ 공원사업시행허가(이사장이 허가한 공원사업시행허가 중 사업기간 연장, 공원계획 범위 내에서의 증축·개축 및 부대시설의 설치를 위한 변경허가를 포함한다),공원시설 관리허가, 업무처리 및 진달, 사후관리에 관한 업무 보조 ○ 행위허가, 협의(자발적 협약 체결 포함) 및 사후관리에 관한 업무 보조	
△△△분소 (△△△대피소)	△급 ***	○ 제 2차 공원보전·관리계획 수립·시행에 관한 업무 ○ 공원계획에 관한 업무(제 3차 △△△△타당성조사에 관한 업무 포함) ○ 공원사업시행허가(이사장이 허가한 공원사업시행허가 중 사업기간 연장, 공원계획 범위 내에서의 증축·개축 및 부대시설의 설치를 위한 변경허가를 포함한다),공원시설 관리허가, 업무처리 및 진달, 사후관리에 관한 업무 ○ 행위허가, 협의(자발적 협약 체결 포함) 및 사후관리에 관한 업무	시행일자 2022.01.15. 2022.02.07.

※ 출처: △△△△△사무소 문서 발췌

○ **공원계획업무담당자(△△△대피소 △급***) 근무관리 실태 점검 현황**

대피소 근무일 사무소 근무	휴무일 사무소 근무
5일	11일

※ 출처: 업무일지, 로그인기록, IP주소 / △△△ △급 *** 확인 완료

○ △△△△△△△△△△△△는 「△△△△△사무소-74호(2022.1.7.)」를 통해 △△△△△과 공원
계획 업무담당자 △△△ △급 ***을 △△△분소 △△△대피소로 근무하도록
인사 발령을 시행하였음

△△△분소에서 「△△△△△사무소-175호(2022.1.15.)」를 통해 시행한 ‘△△△대피소 업무분장’에 따르면 인사명령이 발령되었음에도 불구하고 2022년 1월 15일부터 2022년 4월 감사일 현재까지 ①공원계획 업무, ②공원사업시행허가 업무, ③행위허가 협의 및 사후관리에 관한 업무, ④공원보전·관리계획 수립·시행에 관한 업무 등 공단 직제시행규칙에 마련한 사무소 △△△△과 업무를 △△△분소 △△△대피소 △△△ △급 ***에게 종전대로 수행하도록 업무를 지정하였고, △△△ △급 ***은 공원계획업무와 관련된 ‘보전관리계획 수립을 위한 이해관계자 간담회 계획(안)’ 등 17건의 문건을 생산하였으며, ‘2022년 공원계획 변

경 수요조사'등 22건의 외부 문건을 접수 처리한 것으로 확인됨

- 이에 앞서 △△△△△△△△△△△△ △△△△과에서는 「△△△△사무소-157호 (2022.1.14.)」를 통해 위 4건의 공원계획 관련 업무를 △△△ △급***, △△△ △급*** 등 2명에게 업무를 분할하여 업무 보조자로 지정 운영하고 있는 것으로 확인됨
- 반면, △△△△계획 업무를 총괄하는 공단 △△△△△에서는 위임전결규칙에 따라 결재권한의 일부를 사무소로 위임하여 처리케 하도록 하고 있고, 직제 시행규칙과 더불어 종합적으로 판단해 볼 때 사무소장이 업무분장 조정을 시행할 수 있다고 판단함과 동시에 공원계획 관련 업무를 분소로도 배정 할 수 있으나 『허가 및 협의업무 처리에 관한 규칙』 제19조에서 '허가담당과장 또는 분소장'으로 명확하게 구분하고 있으므로 허가 업무는 '분소'가 아닌 본소 '해당과'에서 처리하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였음
- △△△△△△△△△△△△△△ △△△△과에서는 △△△ △급***이 대피소 업무와 동시에 공원계획 관련 업무를 수행하게 된 이유에 대하여 당시 △△△대피소 △△△ △급***의 건강상의 이유로 인해 대피소 근무가 힘든 점을 감안하여 사무소 △△△△과장으로 보임되도록 조치하였고, 대피소 업무대체자로 △△△ △급***이 책임자로 판단하여 불가피하게 배치함과 동시에 종전의 공원계획 관련 업무 또한 병행하여 수행할 수밖에 없었던 부득이한 상황이었다는 의견을 피력함
- 한편, 대피소 업무와 공원계획 관련 업무를 병행하고 있는 △△△ △급***의 복무관리 실태를 점검한 결과, 대피소 근무일에 사무소에서 근무한 일수가 5일(인허가, 공원계획 관련 감사준비 등), 휴무일에 사무소에서 근무한 일수가 11일에 이르고 있어 향후 대피소 개방시 대피소 이용객 증가로 공원계획 업무와 병행할 경우 여러 부작용이 예상됨
- △△△△△△△△△△△△△△장은 이와 관련된 문제점이 충분히 예상됨에도 직원의 적정 배치와 업무의 특성 그리고 △△ 지역의 특성을 종합적으로 고려하여 직접 지시한 것으로 확인됨

- 이처럼 △△△△△△△△△△△△△는 공단 직제시행규칙에서 마련한 업무분장을 사무소 편의적으로 해석하고 적용함으로써 본소에서 수행하여야 마땅한 공원 계획 관련 업무를 △△△분소 △△△대피소 담당자가 수행하도록 하는 등 부적정 업무 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 기관주의 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】

- 공단 직제시행규칙 미준수

○ 신분상 경고1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 공단 직제시행규칙 미준수

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	사무소 총괄	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△)	경고	2021.02.01. ~ 2022.04.현재.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】

- 공원계획 관련 업무와 대피소 관리 업무가 중복되지 않는 방안 마련